

1. KHÁI NIỆM

Luật hiến pháp là:

- Tổng thể **quy phạm pháp luật**
- Về tổ chức quyền lực nhà nước;
- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

- Nguồn gốc của quyền lực nhà nước
- Tổ chức, cách thành lập cơ quan nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan
- Quyền và nghĩa vụ của công dân
- Cơ sở kinh tế, xã hội (đối với Hiến pháp một số quốc gia)

3. NGUỒN LUẬT

- Hiến pháp
- Các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước
- Một số văn bản quy phạm pháp luật khác: nghị quyết của Quốc hội.v.v.
- Ở một số quốc gia: án lệ của toà hiến pháp, tập quán hoàng gia.v.v.

Hiến pháp là:

- Đạo luật gốc do Quốc hội ban hành
- Có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam,
- Quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; quyền con người, quyền công dân;
- Những vấn đề cơ bản nhất về chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội.v.v.

Quyền con người được hiểu là:

- Những đảm bảo pháp lý toàn cầu,
- Có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm,
- Những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.

Nội dung: Quyền con người và quyền công dân

1. Quyền sống

2. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

3. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác

4. Quyền có nơi ở hợp pháp của công dân và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mọi người

5. Quyền tự do đi lại và cư trú

6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

7. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình

8. Quyền bình đẳng giới

-
9. Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân;
-
10. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân;
-
11. Quyền biểu quyết của công dân khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân;
-
12. Quyền khiếu nại, tố cáo của mọi người;
-
13. Quyền suy đoán vô tội và được xét xử công bằng; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự;
-
14. Quyền sở hữu và quyền thừa kế của mọi người;
-
15. Quyền tự do kinh doanh của mọi người;
-
16. Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc, được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi của công dân;
-
17. Quyền kết hôn, ly hôn;
-
18. Quyền của trẻ em, của thanh niên, người cao tuổi;
-
19. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mọi người;
-
20. Quyền học tập của công dân;
-
21. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó của mọi người;
-
22. Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa của mọi người;
-
23. Quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của giao tiếp của công dân;
-
24. Quyền được sống trong môi trường trong lành

Nguyên tắc thực hiện và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

- Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân
- Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác



- Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.
- Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nghĩa vụ Nhà nước: Quyền con người, quyền công dân

Nghĩa vụ tôn trọng



Nghĩa vụ bảo vệ



Nghĩa vụ thực hiện



Điều 22 Hiến pháp quy định:

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp
2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý
3. Việc khám xét chỗ ở do luật định



• Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm, bảo vệ quyền có nhà ở của công dân

- Thông qua các cơ quan, các cá nhân thi hành công vụ của nhà nước phải tôn trọng nhà ở của người dân;
- Nhà nước bảo vệ khỏi sự xâm phạm bất hợp pháp của người khác vào nhà ở của người dân;
- Nhà nước có trách nhiệm tạo cơ hội để người dân có thể nâng cấp, cải thiện chỗ ở của người dân, như cải thiện những khu nhà ở chật hẹp, không đảm bảo đời sống của người dân.